

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4341/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตน สยาม
นาย สุรพล เสริมพรวิวัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 194, มาตรา 916

จำเลยประมูลแชร์ ได้ จึงออกเช็คมอบให้นายวงแชร์ นำไปเก็บเงินจากโจทก์มา
มอบให้จำเลย โจทก์มีหน้าที่ส่งมอบเงินค่าแชร์แก่นายวงแชร์และนายวงแชร์ มีหน้าที่
นำเงินที่ได้รับจากโจทก์ไปมอบแก่จำเลยนายวงแชร์ มิได้อยู่ในฐานะผู้ทรงหรือผู้รับ
เงินตามเช็ค การที่โจทก์และนายวงแชร์ ตกลงกันให้โจทก์หักเงินที่โจทก์จะต้องชำระ
ค่าแชร์กับหนี้ที่ นาย วงแชร์ เป็นลูกหนี้โจทก์ โดยนายวงแชร์ จะชำระเงินค่าแชร์
ส่วนของโจทก์แก่จำเลยเอง เป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับนายวงแชร์ไม่มีผลทำให้โจทก์
ไม่ต้องชำระเงินค่าแชร์แก่จำเลย เมื่อจำเลยยังไม่ได้รับเงินจากโจทก์เช็คดังกล่าวจึง
ไม่มีมูลหนี้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คซึ่งจำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายแต่ธนาคารปฏิเสธการ
จ่ายเงิน ขอให้จำเลยใช้เงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์และจำเลยเล่นแชร์วงเดียวกัน จำเลยประมูลแชร์ได้จึง
ออกเช็คตามฟ้องให้หัวหน้าวงแชร์นำไปเก็บเงินจากโจทก์เพื่อบริจาคให้จำเลยตาม

ประเพณีการเล่นแชร์ โจทก์รับเช็คแล้วแต่มิได้มอบเงินแก่หัวหน้าวงแชร์ เป็นการผิด
สัญญาการเล่นแชร์ เช็คตามฟ้องจึงไม่มีมูลหนี้

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า การที่จำเลยผู้เล่นแชร์ประมูลแชร์ได้และออกเช็ค
ส่งจ่ายเงินมอบให้นายวงแชร์นำไปเก็บเงินจากโจทก์ผู้เล่นแชร์ซึ่งยังประมูลไม่ได้
เพื่อนายวงแชร์จะได้มอบเงินที่เก็บมาได้แก่จำเลยตามประเพณีการเล่นแชร์นั้น เมื่อ
โจทก์ได้รับเช็คตามฟ้องที่จำเลยส่งจ่ายแล้ว โจทก์มีหน้าที่ส่งมอบเงินค่าแชร์แก่นาย
วงแชร์ และนายวงแชร์มีหน้าที่นำเงินที่ได้รับจากโจทก์ไปมอบแก่จำเลยโดยนายวง
แชร์มิได้อยู่ในฐานะเป็นผู้ทรงหรือผู้รับเงินตามเช็ค การที่โจทก์และนายวงแชร์ตกลง
กันให้โจทก์หักเงินที่โจทก์จะต้องชำระค่าแชร์กับหนี้ที่นายวงแชร์เป็นลูกหนี้โจทก์
โดยนายวงแชร์รับจะชำระเงินค่าแชร์ส่วนของโจทก์แก่จำเลยเองนั้น เห็นได้ว่าข้อ
ตกลงดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างโจทก์กับนายวงแชร์ หากมีผลทำให้โจทก์ไม่
ต้องชำระเงินค่าแชร์แก่จำเลยตามประเพณีการเล่นแชร์ไม่ เมื่อจำเลยยังมิได้รับเงิน
ค่าแชร์ส่วนของโจทก์ที่จะต้องชำระแก่จำเลย เช็คที่จำเลยส่งมอบให้นายวงแชร์นำไป
เก็บเงินจากโจทก์และมอบให้โจทก์ไว้แล้วจึงไม่มีมูลหนี้ต่อกัน แม้ธนาคารปฏิเสธการ
จ่ายเงินตามเช็คนั้น จำเลยก็หาต้องรับผิดชอบไม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องชอบด้วย
รูปคดีแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>